

**MISNAH BINTI MOHD ARIFFIN**

*lwn*

**ABU BAKAR BIN ABDUL GHANI**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 27 Mac 2024M / 16 Ramadhan 1445H]

**Kes Permohonan No.: 2303-A0010-452-0023**

*[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan Balas - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]*

**Peguam Syarie Pemohon :** *Puan Siti Aishah Binti Din*  
*(Tetuan Aishah Din & Associates)*

**Peguam Syarie Responden :** *Tiada*

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

#### **PENDAHULUAN**

[1] Prosiding rayuan merupakan satu proses yang banyak melibatkan isu teknikal terutamanya berkaitan pematuhan terhadap tempoh masa yang ditetapkan bagi satu-satu perkara termasuklah tempoh masa memfailkan Notis Rayuan Balas yang menjadi isu dalam kes ini.

[2] Secara prinsipnya, Pemohon iaitu Responden dalam kes Rayuan mempunyai status *quo* kerana berada seiring dengan perintah atau penghakiman Hakim Bicara kecuali jika turut tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Bicara tersebut. Inilah yang berlaku dalam kes ini di mana Pemohon berhasrat mendapatkan keseluruhan bahagian rumah sebagai harta sepencarian berbanding 85% bahagian sebagaimana yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara di Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) pada 9hb. Februari 2023.

[3] Berdasarkan seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Pemohon diberikan hak memfailkan dan menyampaikan Notis Rayuan Balas dalam tempoh 7 hari dari tarikh terima Notis Rayuan yang difailkan oleh Responden selaku Perayu dalam kes Rayuan Mal No. Daftar : 2302-A0010-0530-2018 pada 14hb. Februari 2023. Namun dalam kes ini Pemohon telah gagal mematuhi tempoh masa pemfailan tersebut dan mengemukakan permohonan ini untuk pertimbangan Mahkamah. Setiap prosiding yang dimasukkan di pertengahan prosiding induk sudah pasti akan mengganggu kelancaran pemberesan prosiding induk iaitu bagi kes ini adalah rayuan terhadap keputusan kes harta sepencarian yang diputuskan oleh Hakim Bicara di Mahkamah Tinggi Syariah. Inilah kesan utama apabila berlaku sesuatu ketidakaturan diperingkat rayuan.

## FAKTA KES

[3] Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan pada **2hb. Mac 2023** bagi mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- (a) Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan

NOTIS RAYUAN BALAS yang sepatutnya difailkan sebelum atau pada tarikh 20HB FEBRUARI 2023 berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

- (b) Pihak Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan Notis Rayuan Balas di Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam dalam masa/tempoh 14 hari dari tarikh keputusan.
- (c) Lain-lain Perintah dan/ atau relif yang difikirkan patut, wajar adil dan manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.

[4] Seterusnya Pemohon telah menyatakan Alasan Permohonannya adalah seperti berikut :

- (a) Responden telah tidak berpuashati terhadap keseluruhan keputusan Perintah Harta Sepencarian yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 9hb Februari 2003 iaitu melalui kes Saman No: 10300-017-0530-2018.
- (b) Maka Responden telah memfailkan Notis Rayuan pada 14hb Februari 2023 melalui Kes Rayuan No: No:2302-A0010-001-001Y.
- (c) Responden telah menghantar Notis Rayuan kepada Pemohon pada 14hb Februari 2023 dengan memasukkan Notis Rayuan tersebut dibawah pintu rumah Pihak Pemohon
- (d) Pemohon hanya menyedari tentang Notis Rayuan tersebut pada pagi 15hb Februari 2023 apabila ditunjukkan oleh suami Pemohon yang mengambil Notis Rayuan di bawah pintu, namun Pemohon tidak sempat meneliti dan membacanya secara terperinci ini kerana, Pemohon pada

Ketika itu tergesa-gesa untuk pergi ke Hospital Besar Kuantan Pahang kerana menantu beliau mengalami komplikasi untuk bersalin memandangkan bayi pramatang yang terpaksa bersalin secara pembedahan pada 15hb Februari 2023 dan bayi terpaksa dimasukkan ke ICU.

- (e) Pemohon hanya pulang ke rumah pada 22hb Februari 2023 dan terus menghubungi Peguam Syarie beliau memaklumkan tentang hal Notis Rayuan tersebut dan perbincangan dengan Peguam Syarie dibuat pada 25hb Februari 2023.
- (f) Setelah meneliti Notis Rayuan, Pemohon berhasrat memfailkan Notis Rayuan Balas, namun tempoh untuk memasukkan Notis Rayuan Balas telah berakhir pada 20hb Februari 2023 iaitu 7 hari selepas Notis Rayuan dihantar kepada Pemohon pada 14hb Februari 2023.
- (g) Maka atas alasan di atas menyebabkan Pemohon memasukkan permohonan ini untuk mendapatkan Kebenaran untuk melanjutkan tempoh Masa memfailkan Notis Rayuan Balas.

[5] Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 27hb. April 2023. Seterusnya Pemohon dan Responden telah memfailkan Hujah Bertulis dan Ikatan Otoriti masing-masing iaitu Hujah Pemohon pada 4hb. Januari 2024 dan Hujah Responden pada 27hb September 2023.

## **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH**

[7] Pada hemat kami, permohonan ini sebenarnya bukan sahaja berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Notis Rayuan Balas tetapi juga melibatkan kegagalan penyerahan Notis Rayuan Balas tersebut dalam tempoh masa 7 hari dari tarikh penyampaian Notis Rayuan. Ini sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 :

***Seksyen 140. Notis Rayuan Balas***

*“Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, **memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan** kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah”.*

[9] Kami seterusnya merujuk kepada peruntukan seksyen 238(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 bagi mempertimbangkan permohonan-permohonan lanjut tempoh masa ini :

***Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa***

*(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*

*(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.*

[10] Peruntukan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “*apa-apa terma yang difikirkannya adil*” di dalam subseksyen 238(1) di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa

budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini.

[11] Kami mendapati telah banyak kes-kes di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah (MRyS) yang telah memberikan panduan tentang bagaimana melaksanakan pertimbangan menggunakan kuasa budi bicara yang diberikan dalam peruntukan ini sebelum membenar atau menolak sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 *Akta 585*. Antaranya dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH 34(2)* *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*. Melalui kes-kes ini, Panel Hakim Rayuan Syariah telah menggariskan pertimbangan tersebut atas faktor-faktor berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[13] Berdasarkan fakta, kami mendapati kelewatan pemfailan dan penyampaian Notis Rayuan Balas adalah selama **16 hari** yang dikira bermula dari **tarikh penyampaian Notis Rayuan yang diakui oleh Pemohon pada 15hb. Februari 2023** sehingga tarikh pemfailan Notis Permohonan Lanjut Tempoh Pemfailan Notis Rayuan Balas pada **2hb Mac 2023**.

[14] Kami juga mendapati bahawa sebab utama kelewatan adalah berpunca daripada keutamaan yang diberikan oleh Pemohon terhadap kelahiran cucu pada 15hb. Februari 2023 yang dilahirkan pramatang dan ditempatkan di ICU Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, Pahang menyebabkan Notis Rayuan yang

ditunjukkan oleh suaminya tidak dapat diteliti dengan baik kerana bergegas ke hospital.

[15] Setelah mengambil kira tempoh masa dan alasan kelewatan yang dikemukakan serta usaha yang dilakukan oleh Pemohon memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Memfailkan Notis Rayuan Balas ini, maka kami bersetuju bahawa kelewatan yang berlaku bukanlah berpunca daripada kesengajaan dan niat Pemohon yang semata-mata ingin melanggar prosedur, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat dielakkan disamping naluri semula jadi seorang ibu yang ingin bersama menantu dan cucu tambahan pula melibatkan kelahiran yang pra matang. Justeru itu, kami tidak nampak ia adalah suatu kesengajaan dan kecuaiian yang bersifat melampau.

[17] Seterusnya, dalam mempertimbangkan hal ini kami merujuk ulasan Panel Rayuan Syariah dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra]* yang mana antara lain dinyatakan bahawa:-

*“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa **beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu** dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”*

[18] Seterusnya, bagi tahap prejudis pula, pada hemat kami permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Bahkan manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak juga lebih terpelihara dengan kebenaran lanjutan tempoh yang diberikan ini.

[19] Oleh yang demikian, tanpa perlu kami mengulas berkenaan dengan keberangkalian Pemohon untuk berjaya dalam rayuannya, pada hemat kami Pemohon telah memberikan alasan kelewatan pemfailan dan penyampaian Notis Rayuan Balas yang munasabah. Justeru, kami bersetuju untuk membenarkan permohonan ini dengan suatu kos diaward kepada pihak Responden sebanyak RM 3,000.00. Jumlah kos ini adalah berdasarkan kepada peruntukan kos di bawah Seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dibaca bersama, Kaedah 5 Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi, Elaun dan Kos) 2006:

*Kaedah 5. Kos Tetap*

*Kos tetap hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Keempat*

Di bawah Jadual Keempat, Kos Tetap Kepeguaman bagi kes yang tidak dapat dinilai dengan wang di Mahkamah Rayuan Syariah ditetapkan tidak melebihi RM 5,000.00.



## KESIMPULAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan serta hujahan Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Bahawa Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
- [2] Bahawa Pemohon dikehendaki memfailkan Notis Rayuan Balas dan menyampaikannya kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- [3] Responden diawardkan kos dan Pemohon diperintahkan membayar kos sebanyak RM3,000.00 kepada Responden.

Penghakiman ini diberikan oleh;

.....  
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....  
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....  
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

